BioCasa GmbH · M3 · Interne Arbeitsunterlage

Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“

Arbeitsfassung für den BioCasa-Schulfall · zusammengefasste Inhalte, keine wörtlichen Gesetzesauszüge. **BetrVG** steht für Betriebsverfassungsgesetz, **ArbSchG** für Arbeitsschutzgesetz. Eine **Rechtsnorm** ist eine verbindliche Rechtsregel. Der **Betriebsrat** vertritt die Beschäftigten im Betrieb. Welche Beteiligung erforderlich ist, hängt vom jeweiligen Sachverhalt und den gesetzlichen Voraussetzungen ab.

Beteiligungsformen unterscheiden

Bei der **Unterrichtung** erhält der Betriebsrat rechtzeitig die erforderlichen Informationen und Unterlagen. Die **Beratung** geht darüber hinaus: Arbeitgeber und Betriebsrat erörtern die Planung, ihre Folgen sowie Vorschläge und Bedenken. Aus einer Beratung folgt aber nicht pauschal ein Zustimmungsrecht zu jedem Vorhaben.

Mitbestimmung bedeutet, dass der Betriebsrat in den gesetzlich bestimmten Angelegenheiten bei der Regelung mitentscheidet. Ob dieses Recht besteht, richtet sich nach der jeweiligen Angelegenheit und den gesetzlichen Voraussetzungen. Im Fall sind deshalb beispielsweise Arbeitszeit, Datenauswertung und Qualifizierung getrennt zu prüfen.

Die **Zustimmung zu personellen Maßnahmen** nach § 99 ist ein eigenes, einzelfallbezogenes Verfahren. Bei erfüllten Voraussetzungen muss der Arbeitgeber vor einer dort genannten Maßnahme die Zustimmung beantragen. Das Gesetz regelt die möglichen Verweigerungsgründe und das weitere Verfahren. Eine allgemeine Projektinformation ersetzt dieses Verfahren nicht.

Soziale Angelegenheiten

§ 87 BetrVG Abs. 1 gilt, soweit keine gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht. Eine tarifliche Regelung beruht auf einem **Tarifvertrag** zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband. Ob eine solche Regelung hier gilt, ist nicht angegeben und bleibt zu klären. Für den Fall sind insbesondere relevant:

Nummer	Gegenstand
2 / 3	Lage und Verteilung der Arbeitszeit; vorübergehende Änderung der betriebsüblichen Arbeitszeit
6	Technische Überwachung: Einrichtungen zur Überwachung von Verhalten oder Leistung
7	Regelungen zum Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
10 / 11	Entlohnungsgrundsätze (Regeln für die Verteilung und Berechnung der Vergütung) beziehungsweise leistungsbezogene Entgelte (Vergütung nach Leistung)
13	Grundsätze der Gruppenarbeit: Eine Gruppe erledigt eine übertragene Gesamtaufgabe weitgehend eigenverantwortlich. Ob die Prozesszelle so ausgestaltet ist, muss geklärt werden; nicht jede Teamarbeit erfüllt diese Voraussetzung.
14	Ausgestaltung mobiler Arbeit mit Informations- und Kommunikationstechnik

Planung, Belastung und Qualifizierung

Grundlage	Beteiligung / Voraussetzung
§ 90 BetrVG	Rechtzeitige Unterrichtung und Beratung über technische Anlagen, Arbeitsverfahren und -abläufe einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) sowie Arbeitsplätze; menschengerechte, also an Gesundheit und Fähigkeiten der Beschäftigten orientierte Arbeit berücksichtigen.
§ 91 BetrVG	Besondere Belastung durch Änderungen, die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen (anerkannten Erkenntnissen über menschengerechte Arbeitsgestaltung) offensichtlich widersprechen: Der Betriebsrat kann angemessene Abhilfe verlangen. Eine bloße Unzufriedenheit reicht nicht.
§ 92 BetrVG	Personalplanung: rechtzeitig und umfassend informieren; erforderliche Maßnahmen und Vermeidung von Härten beraten.
§ 92a BetrVG	Der Betriebsrat kann Vorschläge zur Beschäftigungssicherung machen, etwa zu Arbeitsorganisation, Verfahren und Qualifizierung.
§ 96 BetrVG	**Bedarf und Zugang:** Auf Verlangen des Betriebsrats ermittelt der Arbeitgeber den Berufsbildungsbedarf und berät darüber mit ihm. Der Betriebsrat kann Vorschläge machen. Beide Seiten berücksichtigen betriebliche Notwendigkeiten und insbesondere ältere Beschäftigte, Teilzeitkräfte und Beschäftigte mit Familienpflichten. Die Beratung allein ist noch keine Mitbestimmung über jede gewünschte Schulung.
§ 97 BetrVG	**Einführung von Berufsbildung:** Absatz 1 verlangt Beratung über betriebliche Bildungseinrichtungen, die Einführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen und die Teilnahme an externen Maßnahmen. **Absatz 2:** Plant oder verwirklicht der Arbeitgeber Änderungen, durch die sich Tätigkeiten ändern und vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, bestimmt der Betriebsrat bei der Einführung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen mit. Diese Voraussetzungen müssen für die betroffenen Tätigkeiten geprüft werden. Bei fehlender Einigung entscheidet die Einigungsstelle.
§ 98 BetrVG	**Durchführung und Teilnahme:** Absatz 1 gibt Mitbestimmung bei der Durchführung betrieblicher Berufsbildung, etwa ihrer zeitlichen und organisatorischen Gestaltung. Nach Absatz 3 kann der Betriebsrat Teilnehmende oder Gruppen vorschlagen, wenn der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen durchführt oder für externe Maßnahmen freistellt beziehungsweise Kosten übernimmt. Bei Streit über die Durchführung oder diese vorgeschlagenen Teilnehmenden entscheidet nach Absatz 4 die Einigungsstelle.
§5 ArbSchG	Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber: unter anderem Arbeitsablauf, Arbeitszeit, Qualifikation und psychische Belastung prüfen.

Personelle Maßnahmen und Gesamtvorhaben

Wahlberechtigte sind Beschäftigte, die den Betriebsrat wählen dürfen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten allein belegt daher noch nicht die hier genannte gesetzliche Schwelle. Die **Einigungsstelle** ist ein Gremium mit gleich vielen Vertretungen beider Seiten und einem unparteiischen Vorsitz. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen ersetzt ihre Entscheidung die fehlende Einigung.

Grundlage	Prüfpunkt im Schulfall
§ 99 BetrVG	In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 Wahlberechtigten: Unterrichtung und Zustimmung vor Einstellungen, Eingruppierungen (erstmalige Zuordnung zu einer Entgeltgruppe), Umgruppierungen (Änderung dieser Zuordnung) und Versetzungen. Die sechs vorgesehenen Wechsel werden hier als prüfpflichtige Versetzungen behandelt.
§ 95 BetrVG Abs. 3	Versetzung: anderer Arbeitsbereich voraussichtlich länger als einen Monat oder erhebliche Änderung der Arbeitsumstände.

Grundlage	Prüfpunkt im Schulfall
§ 111 BetrVG	In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 Wahlberechtigten: über geplante Betriebsänderungen mit möglichen wesentlichen Nachteilen rechtzeitig und umfassend informieren und beraten. Grundlegende Organisationsänderungen oder grundlegend neue Arbeitsmethoden können darunter fallen. Ob das Gesamtvorhaben diese Voraussetzungen erfüllt, ist anhand der Fakten zu begründen.

> Die Zuordnung des BioCasa-Sachverhalts ist Ihre Analyseleistung. Trennen Sie gesicherte Beteiligungsrechte, noch zu prüfende Voraussetzungen und freiwillig verhandelbare Ziele. Quellen: verlinkte Gesetze im Internet, geprüft am 27.10.2026.

Eine **Betriebsänderung** betrifft das betriebliche Gesamtvorhaben; eine **Versetzung** betrifft dagegen den Arbeitsbereich einzelner Beschäftigter. Beide Prüfungen können deshalb nebeneinander erforderlich sein. Die **Gefährdungsbeurteilung** ermittelt und bewertet arbeitsbezogene Gefährdungen einschließlich psychischer Belastung. **Betriebliche Berufsbildung** soll die für berufliche Aufgaben benötigten Kompetenzen entwickeln. Diese Begriffe beschreiben unterschiedliche Prüfaufträge – sie sind keine austauschbaren Bezeichnungen für jede Veränderung.